



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צ. פיגנבוים

תיק מס': 152/03

בענין:

רפי ומוניק טורמן
ע"י ב"כ עוה"ד ישראל הרפז
רח' אבן סינא 20, חיפה

התובעים

נ ג ד

אוסלנדר שרון
ע"י ב"כ עוה"ד זיו פוקס ואח'
רח' ירושלים 10, חיפה

הנתבעת

פ ס ק - ד י נ

עובדות

(1) בעלים של דירה ביית משותף הגישו בהליך זה תביעה לצו מניעה נגד בעלת דירה אחרת באותו בית משותף, צו שיחייב את הנתבעת להחזיר לקדמותם מיפתחים ששינתה בקירות חיצוניים של דירתה, וכן יאסור עליה להרחיב את דירתה על פי היתר בניה שקבלה. נטען בכתב-התביעה כי לא נותרו אחוזי בניה למימוש ההרחבה המתוכננת על ידי הנתבעת, כי הבניה מתוכננת להתבצע על גג הבית שהוא רכוש משותף והיא לא הקדימה לבניה את ההליכים המחויבים על פי חוק המקרקעין, וכמו כן כי הבניה המתוכננת תפגע בהם באופן חמור וממשי ותחסום להם ולדירתם אור שמש, אויר ונוף וכן תוריד את ערך דירתם ותפגע בתנאי חייהם.

(2) התביעה עתרה גם לצו עשה שיחייב את הנתבעת להחזיר לקדמותם מיפתחים ששינתה במעטפת דירתה, שינוי שלא קדמה לו הסכמת התובעים כמו גם לא הסכמתם.

(3) הנתבעת בכתב הגנתה טענה כי הגג עליו מתעתדת היא להרחיב את דירתה איננו רכוש משותף אלא רכוש משותף חלקי המוצמד ל-3 דירות הממוקמות זו מעל זו מתחת לאותו הגג, ודירת התובעים איננה בכלל זה; באמתחתה הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף, מי על דרך של הסכמה פוזיטיבית ומי על דרך של הסכמה קונסטרוקטיבית מעצם הרחבת דירותיהם שלהם, ובכלל זה הסכמתם הקונסטרוקטיבית של התובעים שהרחיבו אף הם את דירתם. ההרחבה המתוכננת על ידי מהווה 'הרחבה דומה' במשמעות סעיף 71(ג) לחוק המקרקעין לזו של דירת התובעים ואינה פוגעת בדירתם 'פגיעה

מהותית' כמשמעות מונח זה בסעיף 71ג(א) לחוק, ולפיכך הם מנועים מלהתנגד לה. התובעים עצמם שינו מיפתחים בדירתם ועתירתם בסוגיה זו נטולת תום-לב.

(4) הבית המשותף הנדון נמצא ברחוב דיזרעאלי 43 חיפה ומזוהה כחלקה 59 בגוש 10781. על פי הרשום בצו רישום הבית המשותף הוא מורכב משני מבנים: מבנה אחורי בן דירה אחת ומבנה קידמי בן 5 דירות: 3 דירות קדמיות הבנויות זו מעל זו, ו-2 דירות עורפיות הבנויות זו מעל זו. הצדדים להליך זה הם בעלי שתי הדירות העליונות של המבנה הקידמי, התובעים בעלי הדירה העליונה העורפית והנתבעת בעלת הדירה העליונה הקידמית.

(5) להליכים בפני קדמו הכרעות בערכאות הרישוי לרבות בית המשפט המחוזי במסגרת עתירה מינהלית שהגישו התובעים נגד החלטת ועדת הערר, שאישרו כולן את הבקשה להיתר שהגישה הנתבעת, בניה שעיקרה הרחבת דירתה אל עבר הגג המחפה על דירתה.

(6) כדי להתרשם מהנטען קיימתי ביום 11.8.03 ביקור במקום. נתתי דעתי לנתונים העובדתיים הרלוונטיים הבאים:

(א) הבית המשותף ממוקם בצידו הגבוה של הרחוב. בשל הטופוגרפיה של האיזור המפלס התחתון של הבית גבוה ממפלס הכביש. הגישה אל הבית היא באמצעות גרם מדרגות ומדרכה המובילה הן למהלכי המדרגות הפתוחות המובילות לדירות הצדדים והן למבנה האחורי.

(ב) בחזית המבנה הקידמי 3 דירות זו מעל זו. בצמוד להן, בעורפן, בנויות 2 דירות זו מעל זו.

(ג) לכל דירות הבית גישה דרך מהלכי המדרגות המשותפים הפתוחים.

(ד) דירת התובעים הינה הדירה העורפית העליונה ונמצאת ברום מהלכי המדרגות. סמוך לדלת הכניסה לדירתם, בצד צפון, קבוע חלון. דירת הנתבעת היא הדירה הקידמית העליונה והכניסה אליה מהלך מדרגות נמוך יותר מזה המוביל לדירת התובעים. בצמוד לדלת הכניסה לדירתה קבוע ארון חשמל שהחליף חלון.

(ה) כל הגג המחפה על דירת התובעים מוחזק על-ידיהם: חלקו האחורי המרוחק מהכביש מהווה תוספת בניה מחופה בגג חדש שטוח יצוק, ויתרתו מהווה מרפסת רחבת ידיים שאורכה, כפי שניתן לראות מהבקשה להיתר בניה של אותה תוספת, 7.13 מ' ורוחבה כרוחב המבנה. את המרפסת סובב מעקה חלקו בנוי בבניה קשיחה וחלקו מעקה סורג. מעקה הסורג נועד לאפשר תצפית על הנוף המרהיב הנצפה מאותה מרפסת. הגישה אל תוספת הבניה כמו גם אל המרפסת היא באמצעות גרם מדרגות פנימי מדירת התובעים.

(1) המרפסת הפתוחה של דירת התובעים מהווה גג דירתם כפי שהיתה במקור, עובר להרחבה. היא גבוהה בכ-1.5 מ' ממפלס גג דירת הנתבעת. תוספת הבניה שמתוכננת על ידי הנתבעת תיצור גג חדש שטוח שמפלסו כ-20 ס"מ מעל מעקה דירת התובעים. כך יישמר המידרג של הבית המשותף כפי שנבנה מלכתחילה כשמפלס דירת התובעים גבוה ממפלס דירת הנתבעת כ-1.5 מ'.

(2) הבניה המתוכננת כפי שהודגם לי בביקור במקום אמורה להתבצע כאמור על הגג המחפה כיום על דירת הנתבעת, בחלקו המרוחק מהכביש, וקידמתו תהווה מרפסת פתוחה.

דין

(7) לדעתי דין התביעה להיחרץ לשבט מכוח סעיף 71ב(ג), וזו לשונו:

"בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין".

(8) התובעים בקשו לשכנע כי ההרחבה המותכננת על ידי הנתבעת אינה דומה להרחבה שהם ביצעו ולפיכך אין להחזיק אותם כמסכימים. אינני מקבלת את העמדה הזו. הן מהתרשמותי מהביקור במקום והן מהשוואת מאפייני היתר תוספת הבניה שלהם למאפייני הרחבת דירת הנתבעת, ההרחבה היא במובהק בבחינת 'הרחבה דומה' כמשמעות מונח זה בהוראת החוק המצוטטת, ולו מטעמים אלו:

(א) שתי ההרחבות נועדו למגורים;

(ב) שתיהן ראו בגג הדירות את עתודת המקרקעין הטבעית והמתבקשת להרחבת הדירות, מה שיאפשר רצף גיאוגרפי אנכי בין הדירה המקורית לתוספת הבניה;

(ג) שתיהן ראו ביתרת הגג פוטנציאל לשימוש ייחודי;

(ד) שתיהן תכננו גג יצוק שטוח על תוספת הבניה, אליו אפשרית גישה רק מתוספת הבניה, גג שיאפשר אף הוא פוטנציאל לשימוש בשעות הפנאי;

(ה) שתיהן מנצלות את זכויות הבניה האפשריות על הגג.

(9) לא בכדי נקט המחוקק בלשון 'הרחבה דומה' ולא 'הרחבה זהה'; כל דירה ניתנת להרחבה עפ"י מיקומה במבנה, תנאי הקרקע, תנאי תכנית המיתאר ונתונים אחרים המוכתבים על ידי גורמים עליהם אין לצדדים להליך שום שליטה ו/או יכולת השפעה. דווקא במקרה דנא מידת הדמיון בין שתי ההרחבות הן לאור מיקומן והן לאור מטרתן לא מותירה ספק כי להרחבה כזו כיוון המחוקק את המונח 'הרחבה דומה'.

(10) כמי שהרחיבו את דירתם מוחזקים התובעים כמי שמסכימים להרחבה דומה. משהגעתי למסקנה כי ההרחבה המתוכננת היא 'הרחבה דומה' מייחס להם החוק הסכמה קונסטרוקטיבית גם אם לא הסכימו לה בפועל.

(11) הזכות של בעלי דירה שהרחיבו את דירתם להתנגד להרחבה דומה עומדת להם, לפי סעיף 71(א) רק אם אותה 'הרחבה דומה' פוגעת מהותית בזכויותיהם. זו לשון הסעיף:

"בעל דירה המתנגד להחלטה שהתקבלה כאמור בסעיף 71(א) וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו...רשאי לפנות למפקח בתביעה".

(12) בחינת הוראת דין זו בזיקה למחלוקת שבפני מחייבת את המסקנות הבאות:

(א) נאמר פגיעה מהותית ולא נאמר פגיעה. המחוקק הביא בחשבון אפשרות כי הרחבת דירה יש בה כדי הוות פגיעה כזו או אחרת בדירה אחרת. אולם ב'פגיעה' אין די כדי למנוע מבעל דירה להרחיב את דירתו אם הוא מצויד בהסכמות של בעלי הדירות ברוב הקבוע בחוק (לרבות הסכמות קונסטרוקטיביות). מקום שבעל דירה זכה לרוב בעלי הדירות, צריך שפגיעה בבעל הדירה האחרת הטוען לפגיעה תהיה מהותית כדי שאותה הרחבה מתוכננת לא תותר.

(ב) התובעים בכתב התביעה כמו גם בסיכומי הטענות מצביעים על פוטנציאל הפגיעה בדירתם וממקדים את הפגיעה בהללו:

- חסימה מוחלטת של כמות האור היחידה שנכנסת דרך דלת הכניסה שתיחסם באופן מוחלט;

- דירת התובעים לא תהיה מאווררת ותגבר בה הלחות בשל חסימת האור והאוויר החודרים מהחלון הסמוך לכניסה לדירתם;

- במפלס העליון של הדירה ייחסם הנוף הנשקף ממרפסת הדירה;

-גג תוספת הבניה המתוכננת יהיה משיק למעקה המרפסת של דירת התובעים מה שיצור סיכון בטיחותי לשוהים במרפסת דירת התובעים מפני דילוג על מעקה המרפסת שלהם ומעבר לגג תוספת הבניה של הנתבעת שעל פי היתר הבניה איננו מוגן במעקה.

-ואם הפתרו לסיכון יהיה בהקמת מעקה סביב הגג האמור אזי הסתרת הנוף תהיה משמעותית עוד יותר;

-לא נמצא פתרון למתקנים שמותקנים כיום על גג דירת הנתבעת, ואפילו יונחו על הגג במקום עליו יצביעו רשויות התכנון אזי אין לשם גישה חופשית;

- הפרטיות ממנה נהנים התובעים תבוטל באחת.

(ג) עם כל ההבנה לרצונם של התובעים להותיר את מפלס הגג בחזית דירתם נמוך כשם שהוא היום, אין בטענותיהם כדי לבסס 'פגיעה מהותית' בדירתם. התובעים רכשו את דירתם עוד קודם שהורחבה, בעת שהיתה במפלס אחד. באותו שלב כלל לא היתה תצפית מהדירה על הנוף, לא היה לדירה מיפתח כלשהו לכיוון מזרח, שהוא כיוון הנוף המשמעותי. כיווני האויר שלה פנו לצדדים דרום-מערב-צפון. דירתם שבנויה בצמוד לדירת הנתבעת אמנם היתה גבוהה בכ-1.5 מ' מדירת הנתבעת אך בהפרש גובה זה לא היה קבוע שום מיפתח. רק תוספת הבניה של התובעים יצרה לדירה, בקומה העליונה חזית לכיוון מזרח, בנוסף לכל החזיתות האחרות. לעומת זאת דירת הנתבעת משחר קיומה צפתה לנוף, לצד מזרח.

(ד) התובעים טוענים כי לא מן הדין להחיל עליהם את הוראת הדין שחוקקה זה מקרוב, שנים רבות לאחר שבנו הם את תוספת דירתם ולייחס להם הסכמה קונסטרוקטיבית עליה לא ידעו ולא יכולים היו לדעת בעת שבנו. ולא היא; התובעים, שהרחיבו דירתם אל מפלס הגג, היו צריכים לצפות שהדירה הדומה לזו שלהם תממש את אותה אופציה שהם עצמם מימשו. יתרה מכך, לא זו בלבד שהם היו צריכים לצפות זאת, הם ידעו שהבעלים הקודמים של דירת הנתבעת הגישו בקשה להיתר בניה על הגג והסכימו לכך. ההסכמה באה לידי ביטוי מפורש ברשומה 172 בתיק הבניה של עיריית חיפה (הופקד כמוצג בתיק התביעה וכל צד היה רשאי להפנות למסמכים השמורים בו) מחודש נובמבר 1989 וכן במכתבו של התובע לעיריית חיפה מיום 9.8.1989 – רשומה 164 בתיק הבניה של העיריה – בו לא זו בלבד שאינו מעלה שום התנגדות לבקשה לתוספת בניה של משפחת ברטל (מהם רכשה הנתבעת את דירתה) אלא אף מבקש לגזור לגביו גזירה שווה ולאשר את בקשת ההרחבה שלו כשם שאושרה בקשת משפחת ברטל מבלי שהעלה שום הסתייגות לגביה. זאת ועוד, תשריט הבקשה להיתר בניה שהגישו התובעים מבטא, כפי שנכון היה שיהיה, את בקשת משפחת ברטל שכבר היתה מונחת על שולחן רשויות התכנון.

(ה) עם כל זאת אני מניחה כי הנוף שיוסתר לצד מזרח הוא רק זה הקרוב למבנה ולא מלוא הנוף שנצפה כיום מהמרפסת שהיא כפי שתואר מרפסת רחבת ידיים.

(1) באשר לטענות בדבר הסתרת אור, אויר ופרטיות דעתי לא מיניה ולא מקצתיה; לא תהיה בתוספת הבניה שום הפרעה לאויר ואור במפלס העליון בשים לב למרחק של התוספת המתוכננת מדירת התובעים (מעל 7 מ'), ולאותה תוספת יישארו אותם ארבעה כיווני אויר ואור חופשיים. גם למפלס התחתון לא ייגרם שום ליקוי בשום רמה שהיא: מדובר בחלון של חדר סמוך לדלת הכניסה לדירת התובעים הפונה לצד צפון. לאותה החזית פונים לפחות שני מפתחים נוספים בדירתם, כך לפי הבקשה להיתר בניה שהגישו. אותו החדר זוכה לחלון ברוחב של 2 מ' לפחות לכיוון צפון, אף זאת על פי הבקשה להיתר בניה. אין המדובר בבניה צמודה לאותו חלון אלא בבניה מתוכננת בחצי מפלס גבוה יותר ובמיקום מרוחק מאותו החלון.

(2) בהנחה שהמעקה הסוגר על מרפסת דירת התובעים הוא תקני אזי ימצאו הם את הדרך להבטיח את השימוש במרפסת דירתם כדי לשלול ממנה סיכון כאמור. הסיכון מפני טיפוס על המעקה לשם הגעה אל הגג השטוח הסמוך אינו שונה מטיפוס על המעקה בשאר היקף המרפסת.

(3) לא מצאתי כל פגיעה אפשרית בפרטיות. ההרחבה המתוכננת אינה מכילה מיפתח לכיוון דירת התובעים.

(13) התובעים מלינים על פגיעה בזכות קניינית שלהם באופן הנוגד את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ולא היא; תיקון 18 לחוק המקרקעין שהיה מעשה החקיקה הראשון לאחר חקיקת חוק היסוד ולאורו, היטיב ליצור את האיזונים המתחייבים מחוק היסוד. מחד גיסא מניעת האפשרות מבעל דירה אחד לתקוע יתד בגלגלי האפשרויות לממש זכויות בניה, ומאידך גיסא מתן הזכות למי שנפגע למנוע מימוש זכויות בניה. המלומד פרופ' דויטש בספרו 'קניין', חלק א' עמ' 701 מתייחס לשאלה אם תיקון 18 לחוק המקרקעין תקף ומשיב על כך כי:

"...לדעתנו התיקון הוא תקף. ראשית התפישה היא שהזכויות ברכוש המשותף כפי שנפסק בענין צודלר (רע"א 7112/93 – צ.פ.) הן בעלות עוצמה מוחלטת בלבד. על כן במערכת האיזונים שבינה לבין תכליות אחרות אין משקלן של זכויות אלה גבוה. כך הם פני הדברים גם לענין זכויות בנכס משותף שאינו רכוש משותף לצורך דיני הבתים המשותפים כגון אחוזי בניה. שנית התכליות הנוגדות הן תכליות סבירות. המדובר על ניצול נאות של הקנין הנוגד כאשר הדרישה היא לרוב מיוחד; האיזונים המהותיים והפרוצדוראליים מבטיחים באופן סביר כי הפגיעה לא תהיה בהיקף ה"עולה על הנדרש".

(14) במחלוקת שבפני לא מצאתי שום פגיעה מהותית במידה המקנה לתובעים זכות למנוע הרחבה דומה מדירה אחרת.

15) התובעים בקשו לטעון כי קיימות אופציות הרחבה נוספות ולא מן הדין היה לשלול אותן. אינני שוקלת את האופציות הללו באשר גם חוק המקרקעין לא דן בשקילת הרחבת דירה מתוכננת למול הרחבות חלופיות אפשריות. לדיון ולהכרעה עומדת ההרחבה לה ניתן היתר בניה. אלמלא קיבלה ההרחבה המתוכננת הכשר בפסק דין זה או בכל ערכאה על פי דין היה על הנתבעת לגבש תכנית אלטרנטיבית כזו שעולה בקנה אחד הן עם הוראות חוק התכנון והבניה והן עם הוראות חוק המקרקעין. הכרעה שיפוטית ניתנת לתכנית ספציפית המונחת על השולחן, אם תקום – או תחדל.

16) בהתנגדותם של התובעים יש מידה של חוסר תום לב במימוש זכויות קנייניות במשמעות שנוצקה למונח זה בפסיקה. אין עוד מחלוקת על כך שעקרון תום הלב חולש על כל החקיקה האזרחית לרבות חוק המקרקעין. ראה טיוטת הצעת חוק דיני ממונות סעיף 2 בפרק "עקרונות היסוד" שזו הוראתו:

" בשימוש בזכות, בביצוע פעולה משפטית ובקיום חיוב יש לנהוג בתום-לב".

17) הצעת חוק זו לא באה על קרקע צחיחה בחינת 'יש מאין' אלא הפסיקה כבר הביעה את אותו הרעיון. ראה לנושא תום-הלב הנדרש מבעלי דירות בבית משותף בבואם לממש את זכויותיהם ברכוש המשותף רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון פ"ד נ"ה(5) 550. שם חיווה כב' הנשיא ברק את דעתו לאמור:

" ... כל זכות (במובן הרחב) המוגנת בחוק המקרקעין צריכה להיות מופעלת בתום-לב; כל חיוב המעוגן בחוק המקרקעין צריך להתבצע בתום-לב ... כך למשל זכותו של כל שותף במקרקעין כלפי שותפיו האחרים צריכה להיות מופעלת בתום-לב ... מתכולתו של עקרון תום הלב על השימוש בזכויות (במובן הרחב) על פי חוק המקרקעין מתבקשות מספר מסקנות: ראשית, השימוש בזכויות ... צריך להיעשות מתוך הגינות. מושג תום-הלב בהקשר זה משמעו אמת מידה אובייקטיבית. לא נדרש ... כי בעל הזכות יפעל מתוך זדון או רוע לב. די בכך שפעולתו אינה עולה בקנה אחד עם "הערכים הראויים של החברה הישראלית כפי שבית-המשפט מבין אותם מעת לעת" ...; שנית, השימוש בזכות כולל בחובו גם הגשתה של תביעה ... הן הזכות והן כוח התביעה בגין הזכות כפופים לעקרון תום-הלב; שלישית, תום-הלב חל על כל שימוש בזכות, בין שימוש בזכות הקניין הגורם נזק לזולת לבין שימוש בזכות הקניין שנועד להגן על זכות הקניין מפני מתנכלים לה; רביעית, לשופט נתון שיקול דעת בגדרי המרחב הניתן לו מכוח פעולתו של עקרון תום-הלב בהענקת סעדים הפוגעים בזכויות על פי חוק המקרקעין. היקפו של שיקול דעת זה נגזר מעוצמת פעולתו של עקרון תום-הלב".

והלאה משם –

”עקרון תום-הלב קובע את אופן התנהגותם של אנשים שמציאות החיים הפגישה ביניהם. הוא קובע כי התנהגות זו צריכה להיות ביושר ומתוך הגינות כנדרש על פי תחושת הצדק של החברה בישראל. מעצם מהותו, עקרון תום-הלב מהווה אמת מידה ”פתוחה” המשקפת את תפיסות היסוד של החברה הישראלית באשר להתנהגות ראויה בין בני-אדם”.

ועוד -

”עקרון תום-הלב קובע כי שמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ומתוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר. אדם לאדם – לא זאב ולא מלאך; אדם לאדם – אדם... חובת ההגינות לחייב את בעל דירה להתחשב בזכותו של בעל דירה אחרת ברכוש המשותף ... בהקשר זה מקובלת עלי גישתו העקרונית של חברי השופט טירקל בפסק-דינו הקובע רשימה שאינה סגורה של שיקולים בהפעלת עקרון תום-הלב בגדרי הקנין”.

18) לא ניתן אפוא לדבר על זכותו של אדם לעשות בקניינו כרצונו תוך התעלמות מיסוד הסבירות וההגינות אלא אם מימושה של הזכות נעשה תוך יישום עקרון תום הלב. עקרון זה פירושו החובה לשמור על מידתיות ראויה.

19) דרישת תום-הלב במימוש זכויות במקרקעין, אם כי לא לגבי בית משותף, קיבלה משנה תוקף גם בפסק דין מאוחר יותר שאימץ את הלכת רוקר. ראה ע”א 2643/97 גנז נ’ בריטיש קולוניאל ואח’ פ”ד נז(2)385.

20) משמוחזקים התובעים כמי שהסכימו לבניה המתוכננת של הנתבעת וכי אין בה, בבניה, משום פגיעה מהותית בזכויותיהם, ספק בעיני אם יש להם הזכות שתיבחן השאלה אם הנתבעת עומדת בתנאי סעיף 71ב(א). הסעיפים 71ב(א) ו- 71ב(ג) הם לדעתי סעיפים נפרדים שאינם מותנים ואינם שלובים זה בזה. משנמצא כי הם ‘מסכימים’ הן במפורש והן כהסכמה קונסטרוקטיבית לא קמה לתובעים עוד עילה מכוח סעיף 71ב(א) ואין להם הזכות ו/או זכות העמידה שתיבחן השאלה אם הנתבעת עומדת במבחני סעיף 71ב(א) שממילא לא נועדו בנסיבות אלו להגן עליהם. אבל אפילו עמדה להם זכות זו הוכח לי כי הנתבעת ממלאה אחר תנאי סעיף 71ב(א). באמתחתה הסכמות בלתי מסויגות של בעלי הזכויות בדירות מתחתיה, וכל יתר הדירות מוחזקות כמסכימות קונסטרוקטיבית מכוח הרחבתן בעבר. קביעות אלו נסמכות על תיק הבניה של הרשות התיכנונית ועל כתבי ההסכמה מוצג נ/9. הפרשנות שנתנו העדות מטעם התובעים למוצג זה איננה מעמידה את תוכנו החד-משמעי בספק כלשהו, והשערותיהן של עדות אלו אודות כספים שכביכול עוד מגיעים להן נטולות כל יסוד, לפחות בהקשר של המשפט דנא. מאחר ולא בתביעתן עסקינן לא כאן המקום לבסס זאת.

21) אשר לצו להשיב את מיפתחי דירת הנתבעת לקדמותם – גם עתירה זו נדחת על ידי. הוכח שהנתבעת ביצעה שינויים אלו עוד בשנת 2000 בעת שרכשה את דירתה ועוד קודם שעברה לגור בה; התובעים מתגוררים בדירתם באורח קבע ולא הלינו על שינויים אלו בזמן אמת. יתרה מכך, בכל ההשגות שהעלו התובעים אצל רשויות התכנון הן בועדת שכנים והן במכתבים מאוחרים יותר לא העלו שום השגה כנגד שינויים אלו, ללמדך שלא מצאו בהם שינויים הפוגעים בדירתם או בחזות הבית במידה המצדיקה התייחסות. העלאת העתירה במסגרת תביעה זו הינה בניגוד לקוד החיים בצוותא בבית משותף המצווים אותנו כדברי כב' השופט חשין ברע"א 7112/93 פ"ד מח(ח) 550 לאמור:

"חיים יחדיו – וכך בבית משותף – מחייבים מעצמם ויתור אהדדי של כל המעורבים; בשיתוף חייב כל שותף לתרום מעצמאותו לטובת זולתו, כשם שזולתו יתרום לו. תרומות הדדיות אלו אינן מעשה חסד, והרי השיתוף אמור להשביח את חייהם – אף את רכושם – של החיים יחדיו".

22) יתרה מכך, תוספת הבניה שביצעו התובעים על גג הבית, שהיו הראשונים לבצע בו תוספת בניה, ואינני מותחת עליה שום ביקורת, כבר היא טרפה את הקלפים על הסימטריה שנשמרה בבית עד אז. מה להם אפוא כי ילינו על שינוי במיפתחי דירה הממוקמת בקומה עליונה שאיננה כלל 'בגובה העין' של באי הבית המשותף?

23) במסגרת הליך זה לא קם הצורך להכריע בשאלה אם הגג המחפה על כל אגף מהווה הצמדה של דירות אותו האגף. זכויות בניה הן נכס משותף וזכותו של בעל דירה לממשן קמה לו בין בהצמדה השייכת לו ובין על רכוש משותף לפי מבחני סעיף 71א-ד לחוק המקרקעין.

24) אני דוחה אפוא את התביעה על כל סעיפיה ומחייבת את התובעים, יחד ולחוד, לשלם לנתבעת הוצאות משפט כולל שכר-טרחת עורך דין בסך של 5,000 ש"ח. סכום שלא ישולם בתוך 45 יום מיום מתן פסק-הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (10.6.2003) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ג' ו' באדר א' תשס"ה (15.2.05)
העתקים יישלחו לצדדים.

צפורה פיגנבויס
מפקחת על רישום מקרקעין